

Kündigung durch Vermieter anfechten

Anfechtung einer Wohnungskündigung bei der Schlichtungsbehörde — Beispiel

Mieter/in Sandra Meier, Bahnhofstrasse 12, 8400 Winterthur
Kanton Zürich
Vermieterschaft Immobilien Wehrli AG, 8400 Winterthur
Kündigung erhalten am 3. Juni 2026, per amtlichem Formular, auf 30. September 2026

■ **Frist: Die Anfechtung ist innert 30 Tagen ab Empfang der Kündigung bei der Schlichtungsbehörde einzureichen.**

Frau Meier hat seit 6 Jahren eine 3-Zimmer-Wohnung gemietet und stets pünktlich bezahlt. Kurz nach einer schriftlichen Mängelrüge wegen Schimmelbildung im Badezimmer erhielt sie die ordentliche Kündigung auf den nächstmöglichen Termin, ohne weitere Begründung.

1. Relevanter Sachverhalt

Die Kündigung erfolgte am 3. Juni 2026, rund zwei Wochen nach der schriftlichen Mängelrüge vom 19. Mai 2026. Eine sachliche Begründung wurde von der Vermieterschaft nicht mitgeteilt. Das Mietverhältnis bestand zuvor beanstandungsfrei seit dem 1. April 2020.

2. Rechtsfrage

Ist die Kündigung wegen des zeitlichen Zusammenhangs mit der Mängelrüge missbräuchlich im Sinne des Mietrechts und damit anfechtbar?

3. Anwendbare Normen (zu verifizieren)

- Kündigungsschutzbestimmungen im Mietrecht des Obligationenrechts (Treu-und-Glauben-Grundsatz)
- Vorschriften zur amtlichen Formularpflicht bei Kündigungen von Wohnraum
- Verfahrensbestimmungen zur Anrufung der Schlichtungsbehörde

4. Würdigung

Eine Kündigung, die in engem zeitlichem Zusammenhang mit der berechtigten Geltendmachung von Mieterrechten (hier: Mängelrüge) ausgesprochen wird und keine andere plausible Begründung erkennen lässt, begründet den **Anschein einer Rache Kündigung** und damit eines Verstosses gegen Treu und Glauben. Der zeitliche Abstand von rund zwei Wochen ist hierfür ein starkes Indiz, aber keine abschliessende Feststellung — die Vermieterschaft kann im Verfahren eigene Gründe vorbringen.

5. Ergebnis & Empfehlung

Empfehlung: Kündigung fristgerecht anfechten.

Das nachfolgende Anfechtungsgesuch ist innert der Frist bei der Schlichtungsbehörde des Mietortes (Zürich) einzureichen. Bis zum Entscheid bleibt das Mietverhältnis in der Regel bestehen.

Entwurf: Gesuch an die Schlichtungsbehörde

Schlichtungsbehörde für Miet- und Pachtverhältnisse, Zürich

Gesuchstellerin: Sandra Meier, Bahnhofstrasse 12, 8400 Winterthur

Gesuchsgegnerin: Immobilien Wehrli AG, 8400 Winterthur

Rechtsbegehren: Es sei festzustellen, dass die Kündigung vom 3. Juni 2026 nichtig, eventualiter missbräuchlich und aufzuheben sei.

Begründung: Die Kündigung erfolgte in unmittelbarem zeitlichem Zusammenhang mit der schriftlichen Mängelrüge vom 19. Mai 2026 betreffend Schimmelbildung im Badezimmer. Das Mietverhältnis bestand zuvor sechs Jahre beanstandungsfrei. Es liegen keine erkennbaren sachlichen Kündigungsgründe vor. Die Kündigung erscheint als Reaktion auf die berechnigte Geltendmachung von Mieterrechten und verstösst damit gegen Treu und Glauben.

Offene Fragen für Sie

- Liegt eine schriftliche Reaktion der Vermieterschaft auf die Mängelrüge vor?
- Gibt es weitere Kommunikation, die einen anderen Kündigungsgrund nahelegt?

Allgemeine rechtliche Information, keine verbindliche Beratung und kein Mandatsverhältnis. Dieses Dokument ist ein **Beispiel mit fiktiven Personen und Daten** zur Veranschaulichung von Qualität und Aufbau. Zentrale Fundstellen (Artikel, SR-Nummern, Fristen) vor Verwendung auf fedlex.admin.ch bzw. bger.ch verifizieren. Bei Fristen oder strafrechtlichen Angelegenheiten rechtzeitig eine zugelassene Anwältin / einen Anwalt beiziehen (sav-fsa.ch).